

税金

から
暮らしと政治が
見える

△14

三木 義一

今年も五月十七日に高額納税者が公示されました。どうしたらあのような高額納税者になれるのでしょうか。上位二十位までにランクされている人の大部分は会社の役員です。会社役員は報酬が多いと感じてしまいます。

しかし、別のデータで調べてみると、会社役員の報酬は意外と低いのです。『二〇〇二年度法人企業統計調査』に基づいて試算したある結果によると(納税通信二八二〇号)、全産業の役員の平均報酬は〇一年の五百二十万円で、約四百九十三万円に下がっています。サラリーマンの平均報酬並みということになります。

役員の報酬と賞与

もちろん、このデータは全産業のですし、大法人も中小零細法人も一緒に平均化していますので私たちの実感と異なっているかもしれません。

そこで、もう少し法人の規模別にみてみましょう。

企業は節税効果で判断?

例えば、小売業を例にとってみますと、資本金が二百万円以下の企業の場合は、役員報酬の平均が二百八十万円で、資本金が十億円以上の法人の場合は千三百万円平均となります。中小法人と大法人とではやはり役員報酬でも相当の開きがあることになりました。

一方、役員賞与はどうで



しょうか。全産業の平均では〇一年度の九万円から十五万円に少し上がっていますが、上がったとはいえ、十数万円というのは、一般のサラリーマン以下ということになります。

そんなバカな、と思う人がいるかもしれませんが、税法的にみるときわめて自然です。というのは、役員報酬は法人税を計算するときには損金として控除できま

です。課税庁も役員の報酬が、本当に報酬なのか、それとも実質的には利益処分としての賞与ではないのかを常に注目しています。特に、法人の業績が上がった時に、それまで低かった役員報酬を一気に引き上げると、それは「不相当に高額な」役員報酬だとして、法人税を計算するときに不相当部分を損金としては認めないことがあります。

役員の退職金についても同様な規制があります。本来役員報酬は企業が自主的に決められるものなのですが、税法上の問題を考慮して、それほど高くしてはいけません。

ですから、高額納税者番付に公示されている会社役員は、報酬や賞与ではなく、株式の譲渡や配当です。労働よりも株のほうがかかるといえます。

(立命館法科大学院教授)